

ORIGINAL

RECIBIDO MAY 6 26PM 3:46
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

3ra. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 945

INFORME NEGATIVO

6 de mayo de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 945 no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 945 (en adelante, el "P. del S. 945") tiene el propósito de "enmendar el Artículo 24 de la Ley Núm. 219 de 31 de agosto de 2012, conocida como la "Ley de Fideicomisos", según enmendada, a los fines de titularlo "Deberes y Facultades del Fiduciario" y añadir como deber obligatorio del fiduciario la rendición trimestral juramentada de cuentas con recibos y anejos ante el Tribunal de Primera Instancia en casos de fideicomisos testamentarios y administración judicial de bienes; ordenar a la Rama Judicial crear, publicar y hacer obligatorio un formulario estandarizado para dichos informes; establecer el envío expedito de copias a todas las partes interesadas tras juramentación y radicación; y para otros fines relacionados".

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

LAS FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN DEL FIDUCIARIO

El Artículo 24 de la Ley de Fideicomisos, establece que, en la administración del fideicomiso, el fiduciario "representará al fideicomiso" y tendrá una serie amplia de poderes administrativos, operacionales, patrimoniales, financieros y litigiosos. En primer lugar, el fiduciario puede fortalecer o aumentar el patrimonio fideicomitado, pues está autorizado a "recibir agregaciones al capital". También puede manejar negocios o empresas pertenecientes al fideicomiso. La ley le permite "continuar la

operación de cualquier negocio o empresa" y, además, "incorporarlas, disolverlas y de otra manera cambiar su forma de organización". Es decir, no se limita a conservar pasivamente los activos, sino que puede operar, reorganizar o transformar estructuras empresariales vinculadas al fideicomiso.

El fiduciario tiene autoridad contable decisiva sobre la clasificación de los bienes o ingresos del fideicomiso. Puede "decidir final e inapelablemente lo que constituye capital y lo que constituye renta del fideicomiso". En materia de inversión, el fiduciario puede "invertir y reinvertir los fondos del fideicomiso", pero debe hacerlo "procurando minimizar los riesgos mediante la diversificación de las inversiones", salvo que "bajo las circunstancias no sea prudente hacerlo". También puede "depositar los dineros del fideicomiso en cualquier banco", incluso si "el banco elegido sea operado por él mismo".

Respecto a los bienes del fideicomiso, el fiduciario puede actuar de manera amplia sobre la propiedad fideicomitida. Está facultado para "administrar, desarrollar, mejorar, permutar, dividir y modificar cualquier propiedad del fideicomiso" e incluso "abandonar cualquier interés en dicha propiedad". Además, puede hacer "las mejoras y reparaciones ordinarias y extraordinarias que juzgue necesarias" en los inmuebles, así como "deshacer dichas mejoras y levantar nuevas edificaciones y mejoras".



El fiduciario también puede proteger los bienes y protegerse a sí mismo frente a responsabilidad. La ley le permite "asegurar los bienes del fideicomiso contra daños o pérdidas" y asegurarse "a sí mismo contra responsabilidad respecto de terceros". En cuanto a contratos, puede celebrar arrendamientos de largo alcance, incluyendo "contratos de arrendamiento, aunque se extiendan más allá del término del fideicomiso". Esto significa que la duración del arrendamiento puede superar la vida proyectada del fideicomiso.

El artículo también reconoce facultades financieras importantes. El fiduciario puede "tomar préstamos de dinero a ser pagados de los activos del fideicomiso o en otra forma". Puede, además, "adelantar dineros propios para la protección del fideicomiso" y para pagar "gastos, pérdidas y responsabilidades incurridas en la administración". Por esos adelantos, "más sus intereses", tendrá "un gravamen sobre los bienes del fideicomiso imputable al fideicomisario". También puede "adjudicar partidas de ingresos o de gastos a la renta o al capital" y hacer "descuentos al fideicomiso para cobrar su remuneración o el reembolso de gastos".

En controversias o reclamaciones, el fiduciario puede decidir si paga o no paga. Tiene poder para "pagar o resistirse a pagar cualquier reclamación", "transigir cualquier reclamación contra el fideicomiso, o del fideicomiso contra tercero", y resolverlas "mediante arbitraje, amigable composición (mediación) o de otra forma". También puede otorgar "finiquitos parciales o totales" cuando la reclamación "sea incobrable o haya sido satisfecha" y puede "pagar contribuciones de todo tipo".

El fiduciario puede contratar profesionales y delegar funciones administrativas. Está autorizado a "emplear abogados, contadores, asesores en

inversión y agentes", incluso si estos "estuviesen asociados con él en alguna forma", para que le "asesoren y le asistan" en sus funciones. Además, puede, "en lugar de actuar personalmente, emplear agentes para llevar a cabo actos de administración".

En materia judicial o administrativa, el fiduciario puede comparecer activamente en defensa del fideicomiso. Puede "iniciar pleitos, reclamaciones y cualquier otro procedimiento o defenderse de éstos", siempre para "la protección del fideicomiso y de los bienes del fideicomiso o del fiduciario en el desempeño de sus funciones".

Finalmente, el artículo incluye una cláusula general de ejecución documental. El fiduciario puede "otorgar cuantos instrumentos fueren necesarios o convenientes en el ejercicio de sus funciones". Esto cubre escrituras, contratos, certificaciones, autorizaciones, documentos bancarios, documentos corporativos o cualquier otro instrumento necesario para ejercer sus facultades.



La medida pretende enmendar el Artículo 24 de la Ley 219-2012, conocida como la Ley de Fideicomisos, para cambiar su título de "Facultades de Administración" a "Deberes y Facultades del Fiduciario" y añadir un deber obligatorio de rendición de cuentas trimestrales bajo juramento en casos de fideicomisos testamentarios y administración judicial de bienes. En particular, exige que el fiduciario informe ante el Tribunal de Primera Instancia "todas las cantidades recibidas y desembolsadas durante el trimestre", acompañadas de "recibos y anejos probatorios detallados". Además, ordena a la Rama Judicial crear y publicar un "formulario estandarizado" obligatorio que incluya un desglose de transacciones, copias de recibos y una declaración juramentada de veracidad y completitud. Una vez radicado el informe, el tribunal deberá remitir copia expedita a todas las partes interesadas, incluyendo fideicomisarios, beneficiarios, herederos, legatarios, acreedores y cualquier otra parte con derecho. El incumplimiento podrá conllevar sanciones judiciales, incluida la remoción del fiduciario. La medida también dispone que la Rama Judicial adopte reglamentación dentro de noventa días, incorpora una cláusula de separabilidad y establece vigencia inmediata, aplicable tanto a casos pendientes como a los que se inicien luego de su aprobación.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la presente medida, solicitó comentarios y memoriales explicativos a diversas entidades con competencia, interés y peritaje en materia jurídica, notarial, fiduciaria y de administración judicial de bienes, incluyendo:

1. Asociación de Abogados de Puerto Rico
2. Colegio de Abogados de Puerto Rico
3. Colegio Notarial de Puerto Rico
4. Oficina de Administración de los Tribunales de Puerto Rico

No obstante, vencido el término concedido para comparecer, no se recibieron memoriales explicativos por parte de las entidades consultadas. En consecuencia, la Comisión procedió con el análisis y evaluación de la medida a base del texto legislativo propuesto, el marco jurídico aplicable y los fines de política pública que informan la enmienda bajo consideración.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de lo Jurídico señala que, al no recomendar la aprobación del P. del S. 945, no corresponde emitir una certificación afirmativa sobre la ausencia de impacto fiscal en los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN



Esta Comisión entiende que la enmienda propuesta no debe aprobarse según redactada. Aunque la finalidad de transparencia y fiscalización fiduciaria es legítima, la medida resulta innecesaria, redundante y defectuosa dentro de la estructura de la Ley 219-2012. La propia Ley de Fideicomisos ya contiene un régimen específico de deberes, rendición de cuentas, acceso a información, responsabilidad fiduciaria, remedios judiciales y remoción del fiduciario. En efecto, el Artículo 4 dispone que "[l]a naturaleza y extensión de los deberes y facultades de las partes serán determinadas por el acto constitutivo del fideicomiso" y, solo "[a] falta de disposición en dicho acto", por la Ley. Mientras que el Artículo 8 exige que el acto constitutivo especifique "las facultades y deberes del fiduciario y las prohibiciones y limitaciones que se le imponen". Por tanto, la Ley ya reconoce que el fideicomiso descansa, en primer lugar, en la voluntad del fideicomitente expresada en el instrumento constitutivo, y solo supletoriamente en las disposiciones estatutarias.

El defecto principal de la medida es que pretende insertar un deber obligatorio de rendición trimestral dentro del Artículo 24, que actualmente regula las "Facultades de administración" del fiduciario, no sus deberes. La Ley ya contiene un artículo separado y específico titulado "Deberes del fiduciario", el Artículo 27. Ese artículo impone obligaciones sustantivas rigurosas tales como administrar de buena fe, actuar "en interés del fideicomisario", hacer inventario, invertir y administrar "únicamente para beneficio de los fideicomisarios", actuar imparcialmente cuando existan varios fideicomisarios, desplegar el cuidado de una persona prudente, mantener fondos separados y no confundirlos con otros bienes. Por tanto, desde el punto de vista de técnica legislativa, añadir deberes nuevos al Artículo 24 desordena la arquitectura interna de la Ley y mezcla indebidamente facultades administrativas con obligaciones fiduciarias.

Además, la obligación propuesta es sustancialmente redundante. El Artículo 27 ya obliga al fiduciario a "llevar cuentas claras y exactas sobre la administración del fideicomiso" y a "rendir cuentas de acuerdo a lo establecido en el acto constitutivo". Si el documento constitutivo no dispone nada, el fiduciario debe rendir cuentas "al fideicomisario por lo menos una vez al año y al terminar el fideicomiso por cualquier causa". La misma disposición añade una consecuencia: si el fiduciario "no lleva cuentas" o sus cuentas "no son claras y exactas", será responsable por "cualquier pérdida o gasto atribuible a su omisión", y el fideicomiso subsistirá mientras no se rinda la cuenta final. Es decir, el ordenamiento vigente ya atiende el problema de rendición de cuentas. Por tanto, la medida no llena un vacío normativo real, sino que sustituye un estándar flexible y contractual por un régimen uniforme, rígido y judicializado.

La medida también es excesiva porque convierte la administración ordinaria de ciertos fideicomisos en un proceso de supervisión judicial trimestral, aunque no exista controversia, incumplimiento, objeción o solicitud de parte interesada. Ese diseño es contrario al propósito de la Ley 219-2012, cuya Exposición de Motivos procuró modernizar la figura del fideicomiso para convertirla en un mecanismo "amplio, vivo, flexible, fecundo y útil", no en una institución dependiente de intervención judicial periódica. La Ley vigente permite fiscalización cuando hay necesidad real. El fideicomisario puede solicitar información, inspeccionar bienes, cuentas, comprobantes y documentos. También puede acudir al tribunal para obligar al fiduciario a cumplir, impedir incumplimientos, reclamar daños, solicitar un síndico, pedir remoción o requerir la entrega de sumas o bienes. Por tanto, el sistema actual ya combina autonomía privada con remedios judiciales disponibles cuando sean necesarios.

También preocupa la amplitud de las personas a quienes el tribunal tendría que remitir los informes trimestrales. La medida incluye no solo a fideicomisarios, beneficiarios, herederos y legatarios, sino también a "acreedores" y a "cualquier otra parte con derecho inherente". Esa frase es imprecisa y potencialmente problemática. La Ley de Fideicomisos trata el patrimonio fideicomitado como un patrimonio autónomo y separado, y limita cuidadosamente los derechos de acreedores frente al fideicomiso y frente al interés del fideicomisario. Ordenar la circulación rutinaria de informes financieros completos a "acreedores", sin definir qué acreedores, de quién, bajo qué estándar de legitimación y mediante qué protección de confidencialidad, puede alterar indebidamente el equilibrio de la Ley vigente y exponer información patrimonial sensible sin una determinación judicial previa de pertinencia o necesidad.

La medida, además, impone cargas administrativas significativas a la Rama Judicial sin que surja del trámite legislativo un memorial de la Oficina de Administración de los Tribunales que evalúe su viabilidad operacional. La obligación de recibir, procesar, verificar, archivar y remitir informes trimestrales juramentados en todos los casos cubiertos puede crear una carga recurrente para los tribunales, aun en fideicomisos sin controversia. A ello se suma el mandato de crear formularios,

protocolos de envío y mecanismos de verificación dentro de noventa días. Sin insumo institucional de la Rama Judicial, la medida legisla una obligación administrativa potencialmente onerosa sin datos suficientes sobre volumen de casos, capacidad tecnológica, costos, personal necesario o impacto en el manejo de expedientes.

En fin, el P. del S. 945 introduce rigidez, duplicidad, confusión conceptual, cargas administrativas y posibles problemas de confidencialidad en una figura jurídica que la propia Ley quiso preservar como flexible, autónoma y funcional.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico presenta ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el Proyecto del Senado 945 y **no recomienda su aprobación**.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico